



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000727107

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000504-55.2016.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLAUDINEI DE OLIVEIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, mantido, no mais, o julgamento em primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores POÇAS LEITÃO (Presidente) e ENCINAS MANFRÉ.

São Paulo, 21 de setembro de 2017

GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação Criminal nº 0000504-55.2016.8.26.0548 - Processo Digital
 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas – Controle: 682/2016
 Apelante: Claudinei de Oliveira Silva
 Apelado: Ministério Público
 Magistrada sentenciante: Dra. Renata Oliva Bernardes de Souza

Voto nº 3456

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do apelante isolada. Excludente da legítima defesa inviável – Condenação mantida.

PENA E REGIME PRISIONAL – Base no mínimo legal – Regime aberto – Continuidade delitiva. Necessidade (CP, art. 71) – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, I) – Apelo provido em parte para redimensionar a pena.

Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 170/182, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a ação penal e condenou **Claudinei de Oliveira Silva** como incurso no artigo 129, § 9º, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. Foi absolvido do crime do artigo 155, *caput*, do Código Penal, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Concedido o recurso em liberdade. Custas *ex lege*.

Inconformado, o réu apelou pugnando a absolvição por insuficiência de provas, reiterando os termos das alegações finais (fls. 165/169 e 195/201).

O recurso foi processado e regularmente contrariado (fls. 204/205).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 212/216).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

É o relatório.

O recurso comporta parcial provimento, nos limites abaixo estabelecidos.

Narra a denúncia que **Claudinei de Oliveira Silva**, no dia 17 de abril de 2016, por volta das 2h15, na residência situada na rua Luis Marsaloli, nº 111, Jardim Bela Vista, na cidade e comarca de Campinas, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada V. T. e da filha desta, C. T. M. L., causando-lhes lesões corporais de natureza leve; e, nas mesmas condições de tempo e local, subtraiu, para si, um telefone celular marca *Apple*, modelo *Iphone 5*, avaliado em R\$ 1.200,00, pertencente à segunda ofendida.

A materialidade dos delitos está consubstanciada na prisão em flagrante (fls. 02/08), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15/16), prontuário hospitalar da ofendida C. T. M. L. (fls. 37/38), laudos de lesão corporal das vítimas (fls. 115 e 155) e na prova oral produzida.

A autoria, de igual modo, é incontroversa.

Claudinei negou a prática do crime sob a escusa de que pulou o portão e ingressou na residência que estava em seu nome, sem autorização das ofendidas. Pretendia pegar seus pertences, ocasião em que foi agredido por V. T. e C. T. M. L. com cabos de vassoura. Defendeu-se das agressões no que acarretou na queda de C. T. M. L. ao chão, pois estava bêbada. Pegou o telefone celular desta para evitar que acionasse a polícia, pois não queria ser preso (mídia).

A versão do apelante, contudo, não está em plena consonância com as demais provas dos autos.

Com efeito, a vítima V. T., sob o crivo do contraditório,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

declarou que comemorava seu aniversário em um bar e não convidou o apelante – com quem dividia a casa e namorava na ocasião – pois haviam brigado no dia anterior. Mesmo assim **Claudinei** foi ao evento e se desentendeu com ela ao vê-la partir na companhia de outro homem. Sua filha – C. T. M. L. – presenciou a situação e interveio empurrando o apelante que após discutir com as duas partiu. Pegaram carona e foram para casa, mas como esqueceram a chave pularam o muro e aguardaram a sua entrega no quintal. Nesse momento, o apelante surgiu, motivando C. T. M. L. a ligar para a polícia militar; entretanto, antes que o fizesse, ele arrebatou seu telefone celular e atacou-a. Interveio em defesa da filha utilizando-se de um cabo de vassoura, a qual foi apossada por **Claudinei** que passou a agredi-la com socos e vassouradas nas costas. Em seguida, o recorrente voltou a atenção à C. T. M. L. e prosseguiu com as agressões; esta foi socorrida após a fuga dele e teve dois desmaios antes de chegar ao hospital. O apelante torna-se violento quando ingere bebida alcoólica (mídia).

C. T. M. L. não prestou declarações diante da desistência do Ministério Público; tampouco foi ouvida na fase extrajudicial porquanto hospitalizada em decorrência das lesões suportadas (fl. 06).

Não se pode olvidar que a palavra da vítima tem especial relevância, mormente quando em harmonia com as demais provas apresentadas e, *in casu*, inexistem elementos capazes de infirmar as suas declarações.

Confira-se:

Apelação. Lesão corporal. Absolvição. Impossibilidade. Versão defensiva isolada nos autos. Palavras da vítima integralmente corroboradas pelo laudo pericial, o qual é apto a apontar com clareza as formas de agressão sofridas. Condenação mantida. (...). (Ap. 0000432-30.2011.8.26.0294, Rel. Guilherme de Souza Nucci, j. 26.05.2015, DJE 10.06.2015).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

A par disso, os guardas municipais Luciano e Marcos Alberto responsáveis pelo atendimento da ocorrência e prisão do apelante, narraram os fatos de forma coesa e segura. Ouviram a versão das vítimas que estavam machucadas e arranhadas. Localizaram **Claudinei** com base no rastreador do celular de C. T. M. L.; ele estava escondido na casa de um vizinho, demonstrava nervosismo, transtorno comportamental, não assumiu a autoria das agressões e tampouco soube justificar a posse do telefone celular. Não souberam dizer se as vítimas o agrediram (mídia).

Está pacificado na jurisprudência que a condição de policial – seja militar ou civil, estadual ou federal – por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer, *litteris*:

Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10).

Em reforço, as perícias de fls. 115 e 155 constataram que as vítimas sofreram lesão de natureza leve compatível com as agressões por elas relatadas, *litteris*:

Hematoma violáceo em região orbito malar esquerda medindo 8 cm de diâmetro, em região fronto orbital direita de aproximadamente 10 cm, em região nasal; equimose violácea em número de quatro em região lateral do pescoço a direita medindo a maior 2cm, medindo 1cm em região lateral esquerda do pescoço, quatro em região medial do braço esquerdo medindo a maior 2cm, medindo 8cm, em região medial do braço direito em seu terço médio



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

e outras medindo meio cm em número de seis no mesmo braço; hematoma violáceo em região parietal direita do crânio a direita; escoriação recente medindo 5cm em número de duas em região posterior do antebraço esquerdo, medindo 6cm em região anterior do joelho esquerdo, produzidas por agente contundente. (fl. 115)

Hematoma roxo violáceo em região orbital esquerda e ferimento contuso em região orbital esquerda com curativo oclusivo produzido por agente contundente. (fl. 155)

De outro vértice, Edvan Ferreira de Melo, Vanderson Leandro Pereira, Vaudinei Agostinho da Silva e Vanderlei Ales da Silva não presenciaram os fatos e se limitaram subscrever boas considerações sobre o apelante (fls. 77, 80, 83, 86 e 87).

Enfim, a anêmica e lacunosa prova testemunhal da defesa nem de perto abalou o seguro conjunto probatório produzido pelo Estado-acusação.

Diante de tais elementos de prova, de absolvição do crime de lesão corporal não há se falar.

Por outro lado, ainda que as ofendidas tivessem iniciado a peleja (situação não confirmada), deve-se considerar que o apelante – não obstante ferido, conforme perícia de fls. 120/121 – não se utilizou dos meios necessários a repeli-la ao desferir socos e vassouradas contra ambas acarretando nos ferimentos acima descritos. Deste modo, afastada eventual tese de da legítima defesa, sendo insuficiente para o seu reconhecimento a palavra isolada do réu.

“Admite-se, na ausência de testemunhas presenciais do evento delituoso, seja possível fundar-se legítima defesa apenas nas declarações do réu, quando se encontram em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

perfeita ressonância com a prova produzida; no entanto, havendo dúvida a respeito do fato, extraída daquelas mesmas declarações, impõe-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a quem compete apreciar e sopesar o conjunto probatório” (Recurso Criminal n. 96.003934-1 – Caçador – Rel. Des. Nilton Macedo Machado).

“LEGÍTIMA DEFESA – Subsídio somente na palavra do réu – Inexistência de testemunhas presenciais – Necessidade de coerência com as demais provas dos autos – Inocorrência – Absolvição sumária – Inadmissibilidade – Recurso provido para pronunciar o réu. A legítima defesa calcada na prova exclusiva do réu, inexistindo testemunhas presenciais, só pode ser reconhecida, subtraindo-se a hipótese ao Tribunal do Júri, quando coerente a todas as demais evidências constantes dos autos” (Rel. Luiz Pantaleão – RESE n. 119.579-3 – Piraju – j. 20.9.93).

A propósito, sobre a importância de se combater a violência derivada de relação íntima de afeto contra a mulher, vale lembrar a seguinte lição de Maria Berenice Dias:

*“A ideia da família como entidade inviolável, não sujeita à interferência do Estado e da Justiça, sempre fez com que a violência se tornasse invisível, pois é protegida pelo segredo. Agressor e agredida firmam um **pacto de silêncio**, que o livra da punição. Estabelece-se um círculo vicioso: a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas, o silêncio não impõe nenhuma barreira. A falta de um basta faz a*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

violência aumentar. O homem testa seus limites de dominação. Como a ação não gera reação, exacerba a agressividade. Para conseguir dominar, para manter a submissão, as formas de violência só aumentam” (Dias, Maria Berenice, *Lei Maria da Penha: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher*, 4ª ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 28).

Em suma, a condenação do apelante nos moldes reconhecidos na r. sentença era de rigor.

Passa-se à dosimetria da pena.

A pena foi fixada no mínimo legal, ou seja, **03 (três) meses de detenção**; e, aplicado o concurso material entre as infrações, a reprimenda resultou definitiva em **06 (seis) meses de detenção**.

Contudo, a continuidade delitiva é evidente, pois o apelante mediante duas ações, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e *modus operandi*, ofendeu a integridade física de V. T. e C. T. M. L., isso com pleno conhecimento. Incide, pois, a regra do artigo 71 do Código Penal, restando afastada a interpretação do cúmulo material. Diante disso, a sanção de um dos crimes – porque idênticas – sofre o acréscimo de 1/6 (um sexto), em virtude do número de infrações (duas), resultando na pena definitiva de **03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção**.

Correto o regime **aberto** diante do *quantum* da pena (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, I). Afinal, os crimes foram cometidos com emprego de violência.

Ex positis, **dá-se parcial provimento** ao recurso para



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

reduzir a pena a 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, mantido, no mais, o julgamento em primeiro grau.

GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

Relator